Судебный акт по делу № 88-15635/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=18292655&case_uid=4e0d022d-9d6e-432d-85eb-a9423d72f51c&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция – Болотникова А.И.

II инстанция – Матлахов А.С., Кочетыгова Ю.В., Андроник А.В. (докладчик)

УИД 77RS0019-02-2024-012158-56

Дело № 8Г-15921/2026 (88-15635/2026)

№ 2-787/2025

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Москва «9» июня 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего судьи Забелиной О.А.,

судей Алексеева А.А., Лепехиной Н.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Департамента городского имущества города Москвы к Пчелкиной Ирине Николаевне об изъятии нежилого помещения и установлении размера компенсации за изымаемое недвижимое имущество,

по кассационной жалобе Департамента городского имущества города Москвы на решение Останкинского районного суда города Москвы от 10 июля 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 4 декабря 2025 года,

заслушав доклад судьи Забелиной О.А., выслушав объяснения представителя Департамента городского имущества города Москвы и Правительства Москвы по доверенностям Шпоруненко Т.А., поддержавшей доводы жалобы, возражения Пчелкиной И.Н. относительно доводов жалобы,

установила:

Департамент городского имущества города Москвы обратился в суд с исковым заявлением к Пчелкиной И.Н. об изъятии нежилого помещения и установлении размера компенсации за изымаемое недвижимое имущество.

Решением Останкинского районного суда города Москвы от 10 июля 2025 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 4 декабря 2025 года, исковые требования удовлетворены частично.

В кассационной жалобе Департамент городского имущества города Москвы просит об отмене принятых судебных постановлений как вынесенных с нарушением норм материального и процессуального права.

На основании части 5 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела дело в отсутствие неявившихся лиц, надлежащим образом извещённых о времени и месте рассмотрения дела в кассационном порядке, что подтверждается сведениями Почта России.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность судебных постановлений, принятых судом первой и апелляционной инстанции, кассационный суд общей юрисдикции не находит оснований для удовлетворения жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Согласно части 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Таких нарушений при рассмотрении дела судами не допущено.

Судами установлено и следует из материалов дела, что Пчелкиной И.Н. на праве собственности принадлежало нежилое помещение по адресу:

<адрес>

кадастровый

№

, площадью 16,9 кв.м.

На основании постановления Правительства Москвы от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ППП «О комплексном развитии территории нежилой застройки

<адрес>

№

, расположенной в производственной зоне

№

«Калибр» указанное нежилое помещение подлежало изъятию для государственных нужд, в связи с чем

ФИО1

направлено уведомление об изъятии имущества и соглашение о выкупной стоимости, с размером которой последняя не согласился.

Проверяя позицию ответчика о заниженном размере выкупной стоимости, судом первой инстанции назначалось проведение судебной оценочной экспертизы, производство которой поручалось ООО РЦСЭ «Независимость» и по результатам которой рыночная стоимость нежилого помещения составляет 1748000 руб.

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, установив, что имеются основания для изъятия объекта

ФИО2

для государственных нужд, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований, определив порядок и сумму возмещения на основании выводов об оценке имущества, изложенных в заключение судебной оценочной экспертизы.

Суд апелляционной инстанции, проверяя законность принятого решения, согласился с выводами суда первой инстанции, оставив решение без изменения.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции соглашается с выводами судов, поскольку они вынесены в соответствии с правильно установленными обстоятельствами дела, подтвержденными имеющимися в деле доказательствами, и с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права.

Так, согласно пункту 1 статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством.

В силу пункта 6 статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд, определяются соглашением об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов

ФИО2

для государственных или муниципальных нужд (далее - соглашение об изъятии). В случае принудительного изъятия такие условия определяются судом.

На основании части 1 статьи 10 Федерального закона от

ДД.ММ.ГГГГ

№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации – городу Федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изъятие недвижимого имущества осуществляется путем его выкупа в случае, если изымаемое недвижимое имущество принадлежит правообладателю на праве собственности, или путем прекращения прав на это имущество и возмещения убытков в случае, если изымаемое недвижимое имущество принадлежит правообладателю на ином праве. Наряду с указанными в настоящей части способами изъятия недвижимого имущества может проводиться перераспределение земельных участков. При согласии собственника или правообладателя земельного участка с предложенным органом исполнительной власти, уполномоченным на принятие решения об изъятии недвижимого имущества, вариантом перераспределения земельных участков допускается их перераспределение без принятия решения об изъятии недвижимого имущества.В случае принудительного изъятия недвижимого имущества условия такого изъятия определяются судом. При этом размер возмещения стоимости изымаемого имущества и (или) причиненных таким изъятием убытков определяется на основании отчета об оценке изымаемых объектов недвижимого имущества и (или) причиненных таким изъятием убытков, подготовленного оценщиком по заказу органа исполнительной власти, принявшего решение об изъятии недвижимого имущества. В данном отчете должны быть указаны все убытки, причиненные таким изъятием и подлежащие возмещению (часть 10).

В случае несогласия собственника или правообладателя недвижимого имущества с размером возмещения стоимости изымаемого недвижимого имущества и (или) причиненных изъятием недвижимого имущества убытков, содержащимся в отчете об оценке изымаемых объектов недвижимого имущества и (или) причиненных таким изъятием убытков, подготовленном оценщиком по заказу органа исполнительной власти, принявшего решение об изъятии недвижимого имущества, собственник или правообладатель недвижимого имущества вправе оспорить в судебном порядке этот отчет. Наличие судебного спора о размере подлежащих возмещению стоимости изымаемого

недвижимого имущества и (или) убытков, причиненных изъятием недвижимого имущества, не является препятствием для принятия судебного акта о принудительном изъятии недвижимого имущества, а также для осуществления на основании вступившего в законную силу указанного судебного акта соответствующих выплат или иного возмещения и государственной регистрации перехода, прекращения прав и обременений на изымаемое недвижимое имущество (часть 12).

Поскольку у сторон имелись разногласия по определению размера компенсации за изымаемое имущество, то судом первой инстанции назначалась судебная оценочная экспертиза, проведение которой поручено эксперту ООО РЦСЭ «Независимость». По результатам исследования эксперт пришел к выводу, что рыночная стоимость нежилого помещения составляет 1748000 руб.

Таким образом, с учетом выводов судебной экспертизы об общем размере рыночной стоимости изымаемого помещения, суды пришли к выводу, что представленный истцом отчет об оценке не соответствует рыночной стоимости изымаемого имущества, в связи с чем определили размер возмещения на основании результатов судебной экспертизы.

Суды обоснованно приняли заключение судебной экспертизы в качестве надлежащего доказательства, подтверждающего стоимость изымаемого у ответчика нежилого помещения, признав его отвечающим требованиям статей 59, 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы жалобы о несогласии с результатами проведенной судебной экспертизы не влекут отмену судебных постановлений по следующим основаниям.

Так, экспертное заключение отвечает требованиям действующего законодательства, при проведении экспертизы эксперт учел рыночную стоимость изымаемого объекта, а также все убытки, причиненные собственнику изъятием недвижимого имущества, в связи с чем экспертиза обоснованно признана судами надлежащим доказательством, а несогласие истца не свидетельствует о факте неправильного определения размера компенсации, подлежащей выплате, и само по себе не является основанием для отмены судебных актов.

Довод жалобы о том, что судами необоснованно отклонено ходатайство о назначении повторной экспертизы не влекут отмену судебных постановлений, поскольку, как видно из материалов дела, оснований для назначения по делу повторной экспертизы судами не установлено. Отказывая в удовлетворении ходатайства, суды исходили из того, что несогласие заявителя с выводами, изложенными в экспертном заключении, само по себе не свидетельствует о недостоверности экспертного заключения и не влечет необходимости назначения повторной экспертизы. Экспертом даны полные, конкретные и ясные ответы на поставленные вопросы, не допускающие противоречивых выводов или неоднозначного толкования; экспертное заключение отвечает принципу относимости и допустимости, его недостоверность не доказана, достаточных оснований усомниться в выводах эксперта не имеется; исследование проведено объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме, а заключение эксперта основывается на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

Дополнительная экспертиза (статья 87 Гражданского процессуального кодекса российской Федерации и статья 20 Федерального закона от

ДД.ММ.ГГГГ

№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»), как правило, назначается при неполноте заключения (когда не все объекты были представлены для исследования, не все поставленные вопросы получили разрешение); при неточностях в заключении и невозможности устранить их путем опроса эксперта в судебном заседании; при необходимости поставить перед экспертом новые вопросы.

Производство повторной судебной экспертизы назначается в связи с возникшими у суда сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения по тем же вопросам.

Какие-либо противоречия в выводах проведенной по делу судебной экспертизы отсутствуют. Экспертное заключение в соответствии с требованиями статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оценено судом как в целом, так и в совокупности с иными доказательствами по делу. Нарушения правил оценки доказательств не допущено.

Доводы сторон, их правовая позиция и возражения нашли свое отражение в принятом решении, как того требует статья 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Приведенные в кассационной жалобе доводы были предметом рассмотрения в суде апелляционной инстанции и получили надлежащую правовую оценку.

Оснований для иных выводов у судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не имеется.

Каких-либо нарушений норм материального и (или) процессуального права по материалам дела и доводам кассационной жалобы не усматривается, а, следовательно, судебные акты подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 379.6, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Останкинского районного суда города Москвы от 10 июля 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 4 декабря 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества города Москвы - без удовлетворения.

Мотивированное определение изготовлено 17 июня 2026 года.

Председательствующий

Судьи